Portaria nº N-51, de 26 de outubro de 1983

O Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca — Sudepe[1], no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 73.632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o disposto no artigo 39 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967,

Considerando as recomendações formuladas pelo Grupo Permanente de Estudos sobre Camarões — GPE, em sua 4ª reunião, realizada em Santos/SP, no período de 12 a 15 de setembro de 1983, e o que consta dos processos S/4510/72 e S/2126/83, resolve:

Art. 1º. Proibir, no Estado de Santa Catarina, a pesca de arrasto, sob qualquer denominação, nas seguintes áreas: baías e lagoas costeiras, canais e desembocaduras de rios (estuários).

Art. 2º. O exercício da pesca realizado em desacordo com o estabelecido no artigo 1º constitui dano à fauna aquática de domínio público, nos termos do artigo 71, do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 3º. Os infratores destas disposições ficarão sujeitos à sanções previstas no Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967[2], e demais legislação complementar, cabendo especificamente as penalidades capituladas nos artigos 6º, 56, 64 e 71 do referido diploma legal:

a) apreensão dos equipamentos da pesca e do produto da pescaria e bem assim, medidas tendentes à interdição da embarcação infratora pela autoridade competente, até o cumprimento das exigências legais; e

b) cassação temporária das matrículas e licenças concedidas pela Sudepe, conforme artigo 64 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967.

§ 1º. O pagamento da indenização de que trata o artigo 2º será feito de acordo com a avaliação do respectivo dano, cabendo à autoridade julgadora estabelecê-la com base no valor venal do produto no mercado local.

1 A Superintendência do Desenvolvimento da Pesca — Sudepe, extinta pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, foi substituída pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — Ibama, criado pela Lei nº 7.735/89, com alterações das Leis nºs 7.804, de 18 de julho de 1989 e Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990

2 Vide Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, pág. 673, neste Tema.

§ 2º. As penalidades aplicadas deverão ser comunicadas às Capitanias dos Portos ou suas agências, com a solicitação de se fazer o respectivo lançamento nas Cadernetas de Inscrição e Registros (CIR) dos infratores.

Art. 4º. O produto da pescaria apreendido em desacordo com estas disposições serão levados a leilão público, nos termos da Portaria Sudepe nº N-8, de 12 de maio de 1980[3].

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Portarias nºs 589, de 6.12.73, 344, de 31.07.75 e N-2, de 26.02.76.

Roberto Ferreira do Amaral
Superintendente

(DOU de 28.10.83 — Ret. 04.11.83)

3 A Portaria nº N-8 de 12 de maio de 1980 foi revogada pela Portaria nº 44-N, de 12 de abril de 1994, pág. 973, neste Tema.